의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 삼성전기주식회사

【특허고객번호】 1-1998-001806-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 씨엔에스

【대리인번호】 9-2003-100065-1

【지정된변리사】 손원, 김훈, 안성수, 조호영

【포괄위임등록번호】 2006-044433-9

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0000068

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2015-0632241-55

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 씨엔에스 (서명 또는 인)

의견내용

1. 본원 발명에 대한 거절이유

본 출원인은 출원번호 제10-2014-0000068호, 발명의 명칭 "렌즈 모듈"에 대해서 2015년 09월 15일자로 아래와 같은 의견제출통지서를 통지받았습니다.

< 아래 >

거절이유: 이 출원의 특허청구범위의 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제9항, 제11항 내지 제19항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명(대만공개특허공보 TW 201333517)에 의해 용이하게 발명할 수 있으므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

2. 출원인의 조치 사항 및 의견

출원인은 본원발명에 대한 귀 심사관님의 거절이유가 해소될 수 있도록 귀 심사관님께서 특허등록이 가능하다고 판단하신 독립 청구항 20의 조건식을 독립 청구항 1 및 17에 각각 병합하였습니다.

참고로, 정정된 청구항 1 및 17은 아래와 같습니다.

[청구항 1](정정)

정의 굴절력을 가지며 상 측면이 오목한 형상인 제1렌즈; 굴절력을 가지며, 물체 측면이 볼록하고 상 측면이 오목한 형상인 제2렌즈; 정의 굴절력을 갖는 제3렌즈; 부의 굴절력을 가지며, 물체 측면이 볼록한 형상인 제4렌즈; 및 굴절력을 가지며, 물체 측면 및 상 측면 중 적어도 일 면에 하나 이상의 변곡점이 형성되는 제5렌즈;로 구성되고,

하기 조건식을 만족하는 렌즈 모듈.

[조건식] 1.0 < r7/r8 < 1.6

(상기 조건식에서 r7는 제4렌즈에서 물체 측면의 곡률 반지름이고, r8는 제4렌즈에서 상 측면의 곡률 반지름이다)

[청구항 17](정정)

정의 굴절력을 가지며 상 측면이 오목한 형상인 제1렌즈; 굴절력을 가지며, 상 측면이 오목한 형상인 제2렌즈; 정의 굴절력을 갖는 제3렌즈; 부의 굴절력을 가지며, 물체 측면이 볼록한 형상인 제4렌즈; 및 굴절력을 가지며, 물체 측면 및 상 측면 중 적어도 일 면에 하나 이상의 변곡점이 형성되는 제5렌즈;로 구성되고,

하기 조건식들을 만족하는 렌즈 모듈.

[조건식] (EPD/2)/f1 > 0.2

[조건식] 1.0 < r7/r8 < 1.6

(상기 조건식에서 f1은 상기 제1렌즈의 초점거리이고, EPD(Entrance Pupil Diameter)는 렌즈 모듈의 전방에 형성되는 조리개의 크기이고, r7는 제4렌즈에서 물체 측면의 곡률 반지름이고, r8는 제4렌즈에서 상 측면의 곡률 반지름이다)

위와 같이 보정된 청구범위는 귀 심사관님께서 특허등록이 가능하다고 인정하신 특징을 포함한 형태이므로, 본원발명의 청구범위에 대한 모든 거절이유가 해소되었다고 사료됩니다.

3. 결론

이상의 의견내용과 동일자로 제출되는 발명의 상세한 설명 및 특허청구범위에 대한 보정서를 참조하시면, 본원발명에 대한 특허법 제29조 제2항에 대한 거절이유가 해소될 것으로 생각되오니, 본원발명의 특허결정을 허여해 주시기 바랍니다.